主題精選：登記絕對效力 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 維護土地登記公信力之左右手－登記絕對效力與
登記損害賠償
發布日期: 2021-07-29
內文
土地法第43條登記絕對效力，僅限於所有權、他項權利等權利狀態之不實，不及於面積、地
價、編定種類等客觀事實狀態之不實。因此，唯有賴土地法第68條登記損害賠償彌補此一缺
漏。析言之：
• (一) 當登記錯誤、遺漏或虛偽屬於所有權或他項權利之不實，則善意第三人受土地法第43條
絕對效力之保護，而真正權利人受土地法第68條損害賠償之保障。
• (二) 當登記錯誤、遺漏或虛偽屬於面積、地價、編定種類等客觀事實狀態之不實，則善意第
三人不受土地法第43條絕對效力之保護，但受土地法第68條損害賠償之保障。
總之，登記損害賠償可說是土地登記公信力之最後
一道防線。其賠償對象，不是善意第三人，就是真
正權利人。換言之，登記損害賠償在保護善意第三
人與真正權利人。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 登記絕對效力對真正權利人之保障
發布日期: 2021-07-22
內文
土地法第43條登記絕對效力，在確保登記公信力，意謂善意第三人因信賴登記所取得之權
利，具有不可推翻之效力。然，在保護善意第三人之同時，並非犠牲真正權利人之權益。司法
院院字第1919號解釋：「……惟此項規定，並非於保護交易安全之必要限度以外剝奪真正之權
利，……」道理在此。
對真正權利人之保障方法如下：
• (一) 塗銷登記：在未有第三人取得權利之新登記時，對於登記名義人，仍有塗銷登記請求權
（司法院院字第1956號解釋）。塗銷登記之方法有二：
1. 登記機關逕為塗銷：依土地登記規則登記之土地權利，有下列情形之一者，於第三人取得
該土地權利之新登記前，登記機關得於報經直轄市或縣（市）地政機關查明核准後塗銷之
2. 登記證明文件經該主管機關認定係屬偽造。
3. 純屬登記機關之疏失而錯誤之登記。（登§144Ⅰ）
4. 法院判決塗銷：依土地登記規則登記之土地權利，除土地登記規則另有規定外，非經法院
判決塗銷確定，登記機關不得為塗銷登記（登§7）。
• (二) 損害賠償：在已有第三人取得權利之新登記
後，雖得依土地法請求損害賠償，不得為塗銷登記
之請求（司法院院字第1956號解釋）。又，土地法
第68條第1項規定：「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損
害者，由該地政機關負損害賠償責任。但該地政機
關證明其原因應歸責於受害人時，不在此限。」準
此，地政機關單獨負起無過失賠償責任，以保障真
正權利人。